

บันทึกความเห็นทางกฎหมาย (Legal Opinion Memorandum)

เรียน: ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและทรัพยากรบุคคล (HR)

จาก: ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส สำนักงานวิจัยกฎหมายอินเทอร์เน็ต

ประเด็น: การตรวจสอบความถูกต้องและข้อจำกัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ศึกษา: (PDPA) ในการวิเคราะห์บันทึกข้อมูลไอที (IT Logs Tracking)

1. ข้อเท็จจริง (Background Facts)

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ในการพัฒนาและเพิ่มความเข้มงวดความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยต้องการนำระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และการเข้าถึงเครือข่ายของพนักงานเพื่อสกัดกั้นการรั่วไหลของข้อมูลลับทางการค้า ฝ่ายบุคคลจึงต้องการทราบขอบเขตทางกฎหมายในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. ความเห็นและข้อพิจารณาทางกฎหมาย (Legal Analysis)

ตาม มาตรา ๒๕ (มาตรา 24) และ มาตรา ๒๗ (มาตรา 27) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log files) ของพนักงาน สามารถกระทำได้ภายใต้ฐานทางกฎหมายดังนี้:

- ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest):** เพื่อการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท โดยต้องกำหนดสิทธิการเข้าถึงให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- ฐานปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation):** ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน (90 วัน)

3. ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

ที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่า บริษัทสามารถดำเนินการติดตั้งระบบตรวจสอบดังกล่าวได้โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ **มีความจำเป็นอย่างยิ่ง** ที่จะต้องทำการปรับปรุง

"นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน (Employee Privacy Notice)" เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบถึงการจัดเก็บข้อมูลวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนก่อนดำเนินกิจกรรม